

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 345/2532

พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

โจทก์

นายชมพู่ ตอพล

จำเลย

นายชมพู่ ตอพล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 122)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80,288 และมาตรา 60,80,288 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท แต่ละบทมีโทษเท่ากัน ลงโทษตามมาตรา 80,288 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 จำคุก 10 ปี กระจกหนึ่ง และผิดตามมาตรา 289(3) ลงโทษประหารชีวิตอีกกระจกหนึ่ง คำให้การชั้นสอบสวนและข้อนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้หนึ่งในสาม กระจกแรกจำคุก 6 ปี 8 เดือน กระจกหลังจำคุกตลอดชีวิต เมื่อรวมโทษทุกกระจกแล้ว คงจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้วความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 117)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 120)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 16)

คำสั่ง

พิเคราะห์ถึงความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่สมควรให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์ถึงความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่สมควรให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น